

รายงานการประชุม
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 7/2548

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2548

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(เฉพาะเรื่อง)

4.8 การยกเลิกระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
(เอกสาร พ/7/48/4.8)

คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุม ฯ ครั้งที่ 14/2542 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2542 เรื่องที่ 3.3 ได้มีมติอนุมัติในหลักการการกำหนดกรอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2543 จำนวน 50 ล้านบาท ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และฝ่ายบริหาร ฯ เสนอ และสำหรับ ปีต่อ ๆ ไป ให้จัดสรรเงินสมทบกองทุนในวงเงินปีละไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยระบุไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุน ฯ

คณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุม ฯ ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543 ได้มีมติอนุมัติร่างระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2543 เป็นต้นไป

ตามระเบียบดังกล่าวระบุว่า :

1. กฟผ. จะดำรงกองทุนนี้ไว้ตราบเท่าที่ กฟผ. ยังคงดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยในปี 2543 จะให้เงินกองทุนจำนวน 50 ล้านบาท และในปีต่อ ๆ ไปปีละประมาณ 30 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 35 ล้านบาท ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงความเลื้ออ้านายทางการเงินของ กฟผ. และสภาพการพัฒนาในพื้นที่อำเภอแม่เมาะประกอบด้วย

2. ถ้ากองทุนต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการกองทุน หรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ให้คณะกรรมการกองทุนนำความเห็นเสนอคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาชี้ขาดว่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนที่เหลืออยู่ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ กฟผ. หรือมูลนิธิ หรือองค์การสาธารณกุศลใด เว้นแต่การเลิกกองทุนเพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ให้ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนที่เหลืออยู่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้น

3. ปัจจุบันทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไม่ได้รวมเป็นทรัพย์สินของ กฟผ. แต่ในการดำเนินงานของกองทุนอยู่ภายใต้การควบคุมของ กฟผ. ตั้งแต่การออกระเบียบของกองทุน และการยกเลิกกองทุน ซึ่งอาจถือได้ว่าการดำเนินงานของกองทุนเป็นการดำเนินงานของ กฟผ. และต้องนำทรัพย์สินของกองทุนมารวมเป็นทรัพย์สินของ กฟผ.

ฝ่ายบริหาร ฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนไม่มีผลกระทบกับ กฟผ. จึงเห็นสมควรยกเลิกระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดย กฟผ. ยังคงจ่ายเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในข้อ 2 ซึ่ง กฟผ. จะจ่ายเงินสนับสนุนให้เมื่อกองทุนดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคมแล้ว และทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนที่เหลืออยู่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิหรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้น ตามรายละเอียดในเอกสาร พ/7/48/4.8

มติคณะกรรมการ ฯ (มติที่ พ/7/48/4.8)

คณะกรรมการ ฯ มีมติอนุมัติการยกเลิกระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดย กฟผ. ยังคงจ่ายเงินสนับสนุนกองทุนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระเบียบ ฯ ซึ่ง กฟผ. จะจ่ายเงินสนับสนุนให้เมื่อกองทุนดำเนินการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิหรือสมาคมแล้ว และทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนที่เหลืออยู่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิหรือสมาคมที่จัดตั้งขึ้น ตามที่ฝ่ายบริหาร ฯ เสนอ และให้ดำเนินการต่อไป.